拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０１６-５２４２４０
起案日	平成３１年　２月２２日
特許庁審査官	立花　啓　　４０２４　３Ｅ００
特許出願人代理人	山本　秀策（外　４名）　様
適用条文	第２９条第２項

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

・請求項　　１-３０
・引用文献等　１
・備考
引用文献１には、流体流発生器（１８）、イヤホン（１２）、圧力センサ（３２）を有し、外耳道圧が周囲圧力を下回る圧力差を発生可能であるデバイスが記載されている（特に、第３欄第３７行-第４欄第５９行、図１を参照。）。
事前に選択された値と測定した値とを比較して事前に選択された値を達成するような制御は、一般に慣用された手段であり、引用文献１に記載された発明において、圧力センサを用い、事前に選択された値と測定した値とを比較して事前に選択された値を達成するものとすることは、当業者が容易に想到し得ることである。
請求項２-４、７-９、１６-１８、２１-２３、２７、３０に関し、引用文献１には、圧力を±１０００ｍｍＨ$_2$Ｏ内の範囲で制御可能であることが記載さ

れており、また制御する圧力の大きさは当業者が適宜設定し得たことである。
　請求項５、１９に関し、圧力を周期的に制御することは、例示するまでもない周知技術であり、その周波数を調整することは当業者が適宜なし得たことである。
　請求項１０、２４に関し、引用文献１に記載の発明において、圧力緩和弁を設けることは、当業者が適宜なし得たことである。
　請求項１１、２５に関し、引用文献１に記載の発明は体内に流体を導入するものであるから、該流体の温度を調節することは当業者が適宜なし得たことである。
　請求項１２-１５、２６に関し、引用文献１に記載の発明において、デバイスが片耳のみに対応するものとするか両耳同時に対応するものとするかは当業者が適宜選択し得たことである。
　請求項２８-３０に関し、引用文献１には、正の圧力差を生成することも記載されている。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞

　この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜引用文献等一覧＞
１．米国特許第４９８４５７９号明細書（新たに引用された文献）

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。
審査第二部医療機器　立花啓
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３４４
ＦＡＸ．０３-３５８５-２０６７

部長／代理	審査長／代理	審査官	審査官補
	栗山　卓也	立花　啓	
	９６２８	４０２４	